东城街道“9·10”一般高处坠落事故调查报告

2017年9月10日10时27分左右，位于东莞市东城街道石井社区葫基湖一路93-99号的东莞市地平线汽车维修服务有限公司发生一起高处坠落事故，导致1人死亡。为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，2017年9月12日，市政府批准成立了由东城街道办事处党委委员张建良任组长，安监分局局长任副组长，安监分局、纪检监察室、东城派出所、城管分局、街道总工会、石井社区等单位组成东城街道“9·10”一般高处坠落事故调查组（以下简称：事故调查组）并邀请东莞市第一市区人民检察院派人参加，开展事故调查工作，查找事故原因。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、物证鉴定、模拟实验等，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了有关对责任人和责任单位处理建议；并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、 基本情况

（一）事故项目概况

事故项目是位于东莞市东城街道石井社区葫基湖一路93-99号的东莞市地平线汽车维修服务有限公司铁皮棚的棚顶补漏工程。

（二）事故现场勘察情况

事故现场位于东莞市东城街道石井社区葫基湖一路93-99号东莞市地平线汽车维修服务有限公司的铁皮棚。经勘查，铁皮棚位于地平线汽车维修服务有限公司临街铺位的东北侧，棚顶为铁架、锌铁瓦、塑料采光瓦结构，东南侧有两扇卷闸门。铁皮棚建筑面积约500平方米，铁皮棚内东北侧靠墙摆有一张人字木梯，木梯旁棚顶的塑料采光瓦破裂损坏，棚顶采光瓦破裂处距地面高3.45米。现场未发现有安全帽、安全带等个人安全劳动防护用品。经现场咨询社区干部和东莞市地平线汽车维修服务有限公司负责人，均表示该铁皮棚约建于2003年，现场没有新建、改建、扩建的建设情况，未发现有新增违法建设行为。

（三）事故相关单位及人员情况

东莞市地平线汽车维修服务有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：东莞市东城区石井葫基湖一路93-99号；法定代表人：钱伟强，注册资本：人民币肆万元；成立日期：2012年04月09日；营业期限：长期；经营范围：三类机动车维修（车身清洁维修、车身维修、电气系统维修、供油系统维修及油品更换，轮胎动平衡及修补、四轮定位检测调整）；零售：汽车配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

李仕明（本次事故死者），男，汉族， 岁，四川省宣汉县，身份证号码： ,从事装修散工。

李毅，男，汉族， 岁，四川省宣汉县，身份证号： ，从事装修散工。

钱伟平，男，汉族， 岁，广东省东莞市东城街道，身份证号： ，东莞市地平线汽车维修服务有限公司负责人。

（四）事故伤亡情况及直接经济损失

1、人员伤亡情况

东城街道“9·10”一般高处坠落事故造成1人死亡，伤亡人员情况如下：李仕明，男，汉族， 岁，四川省宣汉县，身份证号码： 。

2、直接经济损失

据初步估算，该起事故直接经济损失约人民币70万元。

二、事故发生经过和应急救援、善后情况

（一）事故发生经过

2017年9月9日东莞市地平线汽车维修服务有限公司的负责人钱伟平打电话给装修散工李毅，让李毅叫人去做东莞市地平线汽车维修服务有限公司铁皮棚的补漏。2017年9月10日李毅开车和李仕明一起去东莞市地平线汽车维修服务有限公司，并在路上买了补漏的材料。2017年9月10日8时40分左右李毅和李仕明到达东莞市地平线汽车维修服务有限公司时，东莞市地平线汽车维修服务有限公司负责人钱伟平不在现场，李仕明就留下来自行开始对东莞市地平线汽车维修服务有限公司的铁皮棚进行补漏作业，李毅随后离开东莞市地平线汽车维修服务有限公司。2017年9月10日10时27分左右，李仕明在进行补漏作业时不慎踏破铁皮棚顶的塑料采光瓦，从棚顶直接跌落地面。10时37分左右东莞市地平线汽车维修服务有限公司负责人钱伟平在巡查时发现情况后立即拨打了120急救电话，李仕明经抢救无效死亡。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场人员立即拨打了120急救电话，120急救人员到达现场后立即对李仕明进行抢救，李仕明后经抢救无效死亡。东城派出所、东城安监分局接报后，迅速安排执法人员赶到现场了解情况，并控制了事故现场，妥善保护事故现场以及相关证据，为后续事故调查现场勘查奠定基础。

三、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，对事故现场进行详细反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因

事故死者李仕明在未采取任何安全劳动保护措施，未佩戴安全带、安全帽的情况下，在铁皮棚棚顶进行补漏作业时不慎踏破铁皮棚顶的塑料采光瓦，从棚顶直接跌落地面死亡，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

李仕明未取得高处作业的特种作业操作证，未经专门的培训并考核合格，在不具备高处作业资格的情况下擅自承揽高处作业工程，并且安全意识淡薄，未制订操作规程，未对作业现场隐患排查，未采取必要的安全劳动保护措施，是造成该起事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定：东城街道“9·10”一般高处坠落事故是一起由于从业人员安全意识淡薄，冒险作业、未采取有效的劳动保护措施而引发的一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，建议对东城街道“9·10”一般高处坠落事故有关责任人及责任单位作出如下处理：

（一）事故责任认定

李仕明，工程装修人员。作为从事高处作业的从业人员，未接受过专门的高处作业教育培训，未取得高处作业资质，擅自承揽高处作业工程，安全意识淡薄，未对作业环境危害因素进行评估，从事高处作业时也不采取必要的安全劳动保护措施，对事故负有责任。

（二）对相关责任人和责任单位的处理建议

1、李仕明

李仕明，本次事故的死者，对事故负有直接责任，鉴于其已死亡，建议不再追究其责任。

2、东莞市地平线汽车维修服务有限公司

在该起事故中，李仕明承接东莞市地平线汽车维修服务有限公司铁皮棚的补漏工程，承担该工程的安全施工责任。高处作业有一定的特殊要求，东莞市地平线汽车维修服务有限公司着重于高处作业的工作结果，无法认定其行政责任。但是，东莞市地平线汽车维修服务有限公司是否具有其他法律责任，如选任责任等，建议当事各方依据其他法律法规维护各自权益。

3、李毅

在该起事故中，东莞市地平线汽车维修服务有限公司负责人钱伟平在谈话笔录中反映是将铁皮棚补漏工程承包给李毅。李毅则在谈话补录中反映其本人并没有承包铁皮棚的补漏工程，其只是介绍李仕明帮东莞市地平线汽车维修服务有限公司做补漏。施工前，东莞市地平线汽车维修服务有限公司未与李毅及李仕明之间没有签订过相关合同，也没有核算过工程造价。经调查，没有其它证据可以证实李毅承包了东莞市地平线汽车维修服务有限公司铁皮棚的补漏工程，没有证据证实李毅与李仕明存在劳动雇佣关系。调查组无法认定李毅的行政责任。但是，李毅是否具有其他法律责任，建议当事各方依据其他法律法规维护各自权益。

五、事故防范和整改措施

（一）施工单位及人员要树立以人为本的安全生产理念，提高安全意识；加强特种作业技能的安全培训，杜绝无证进行特种作业；严格执行特种作业操作规程和有关安全规章制度，做好安全隐患排查和安全防护措施。

（二）东莞市地平线汽车维修服务有限公司要深刻吸取事故教训，努力加强安全生产工作。加强对作业单位和人员的安全生产条件审查；加强对作业单位施工现场的安全检查，及时发现安全隐患并采取有效措施进行整改；加大对施工现场的安全投入，完善安全防护措施，保障施工单位人员安全。

（三）负有安全生产监督管理职责的相关部门要举一反三，加大监督监察力度，督促企业落实安全生产主体责任。一是加大安全宣传力度，狠抓事故预防基础工作，全面提升全社会的安全意识；二是要督促企业落实安全生产教育培训工作，确保安全培训取得实效；三是要加大特种作业监督监察力度，有效防范和遏制各类安全事故的发生。

2017年10月23日

扫一扫在手机打开当前页